رقم القضية في المحكمة الإدارية ٥٣٣ لعام ١٤٤٣هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ١٣٢٣٧ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٤/٢/١١هـ

المَوضُوعَاتُ

أتعاب محاماة - التعويض عن أتعاب المحاماة - إلجاء صاحب الحق للتقاضي - ضابط التعويض - سلطة المحكمة في تقدير أتعاب المحاماة - عرف - نطاق حجية عقد المحاماة.

مُطالبة المدّعية إلزام المدعى عليها بتعويضها عن أتعاب المحاماة في الدعوى الصادر بشأنها حكم لصالحها - استقر الفقه والقضاء على تحمل من عليه الحق ما غرمه صاحب الحق في سبيل تحصيل حقه - ضابط التعويض عن أتعاب المحاماة أن يكون في حدود ما غُرم على وجه معتاد وبما يتلاءم مع حجم الدعوى والجهد المبذول فيها وفق سلطة المحكمة التقديرية - الثابت قيام المدعية بتوكيل محامٍ لتحصيل حقها من المدعى عليها بموجب حكم قضائي - استحقاق المدعية التعويض عن أتعاب المحاماة وفق تقدير المحكمة المبني على العرف، دون القيمة المقدرة بعقد المحاماة؛ كون العقد حجة على طرفيه ولا يتعداهما - تقرير محكمة الاستئناف بأن تقدير أتعاب المحاماة قضاءً ضد المحكوم عليه لا يقاس بما اتفق عليه المتعاقدان في عقد المحاماة، وإنما بقدر الجهد المبذول في الترافع، والذي يعود الشأن فيه للنظر القضائي - أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بدفع التعويض المستحق للمدعية.

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى يطلب فيها: الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (١,٠٦٠,٠٠٠) مليون وستون ألف ريال عن أتعاب المحاماة، استناداً على العقد المبرم مع موكلته في الدعوى رقم (٩٥٥) لعام ١٤٤١هـ، والذي انتهى الحكم فيها لصالح موكلته مكتسباً للقطعية، وبقيدها دعوى بالرقم الوارد أعلاه، وإحالتها إلى هذه الدائرة، باشرت نظرها عبر الاتصال المرئي على النحو المثبت في محاضر الجلسات، وفيها سألت الدائرة المدعي وكالة عن دعوى موكلته؟ فأجاب أنها وفقاً لما ورد في صحيفة الدعوى وأنه يطلب إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة في الدعوى رقم (٩٥٥) لعام ١٤٤١هـ المحكوم فيها لموكلته وفق العقد المبرم بين موكلته والمحامي، فطلبت منه الدائرة تقديم كافة المستندات وكافة ما يثبت الأضرار التي لحقت موكلته، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها قدم مذكرة جوابية مضمونها: أن طلب المدعية إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ مالي غير مقبول؛ لأن جميع المحاكم في المملكة العربية السعودية بفضل الله مجانية ومتاحة لجميع الأفراد والشركات، ولم يوضع لها مقابل مالي للشكاية وهذا ينافي قيام دعوى المدعية، كما لم يكن هناك عقد أو إلزام من قبل المدعية ووزارة الصحة بتكليف محام للترافع في ذلك الخصوص حيث الأصل براءة الذمة، كما أن الأمر كان متعلقاً بأكثر من جهة اختصاص ما بين

تعميدات مالية، وإثباتات من قبل وزارة الصحة ووزارة المالية ولا يجوز الحكم بأمر غير متيقن، وانتهى فيها إلى طلب الحكم برفض الدعوى. ثم قدم المدعي وكالة مذكرة جوابية مضمونها: أن ممثل المدعى عليها قد دأب في مذكرته الجوابية المقدمة في هذه الدعوى على الاستمرار والإمعان في ظلم موكلته بإنكار حقها الشرعي، وبتوظيف مبادئ وقواعد شرعية وقضائية في غير موضعها: بناءً على النحو التالي: ١-التمسك بمبدأ (مجانية القضاء): فهذا المبدأ يعني أن الدولة تتحمل تكاليف القضاء، وأنه لا يوجد رسوم على التقاضي، وهو ما كفله النظام الأساسي للحكم، ولكن إذا تطلبت الدعوى دفع نفقات لحضور محامٍ للمرافعة والمدافعة عن حقوق موكلته ومصالحها بسبب مماطلة الخصم وامتناعه دون حق عن الوفاء بالتزاماته -كما فعلت المدعى عليها- فإنه من باب العدالة أن يتكبد الخصم المماطل تكاليف ذلك المحامي حيث إنه (لا ضرر ولا ضرار)، و (الضرر يزال)، و(أن صاحب الحق يحكم له بما غرمه من مال من أجل مطالبة خصمه وغريمه بحقه)، والقضاء مجمع من جانبه أن أتعاب التقاضي تعد من الأضرار المادية المترتبة على مماطلة المدعى عليه في السداد يستحق التعويض عنها، حكم الاستئناف رقم (١/١٦٢) لعام ١٤٣٤هـ، ودعوى الاستئناف رقم (٥/٥١/إس) لعام ١٤٣٧ه. ٢-التمسك بوجود أكثر من جهة اختصاص لدى الجهة المدعى عليها لتسليم موكلته حقوقها، فإن هذا الدفع يؤكد مجدداً ظلم المدعى عليها لموكلته، خاصة أن موكلته طالبتها لمرات عديدة من أجل تسليمها حقوقها البالغ قدرها (٤,٨٧٩,٩٨٦) أربعة ملايين وثمانمئة وتسعة وسبعون ألفاً وتسعمئة وستة

وثمانون ريالاً، بدل نفقات خدمات علاجية قدمت للمرضى التابعين للمدعى عليها إلا أن موكلته لم تفلح بأي من تلك المطالبات أمام تعنت المدعى عليها، مما ألجأها إلى طرق أبواب القضاء لاستيفاء ما هضم من حقها الثابت في ذمة المدعى عليها، وأضاف أنه ثبت للدائرة استحقاق موكلته للمبلغ المطالب به (في الحكم النهائي المقدم في هذه الدعوى) وأن المدعى عليها مماطلة في سداده، بل إنها اعتمدت أسلوب التسويف والمماطلة حتى في الإجابة على تلك الدعوى، وقد ثبت بالحديث الشريف قول الرسول ﷺ: "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته" وفي الحديث أيضاً: "لا ضرر ولا ضرار"، وبما أن المدعى عليها هي من ألجأت موكلته لرفع تلك الدعوى، وتعيين وكيل للترافع عنها، وتسببت في الأضرار المتمثلة في دفع أتعاب المحاماة، وحيث إن القاعدة نصت على أن: (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعته موكلته بسبب تلك الدعوى؛ علماً أن المبلغ الذي طلبته موكلته في تلك الدعوى هو حق ومبلغ ثابت، ومعلوم المقدار ولا نزاع فيه، وقد جاء عند أهل العلم أن مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه، والمدعى عليها كما جاء في قرار الحكم لم تنازع أو تنفي تحملها لقيمة تقديم الخدمة العلاجية، حيث نص في القرار الصادر في الدعوى: ((أن الثابت قيام المدعية بتقديم الخدمة العلاجية الإسعافية للمرضى المحولين لها، وأن نفقة تقديم تلك الخدمات العلاجية

تتحمله المدعى عليها، لا سيما وأن المدعى عليها لم تنازع أو تنفي تحملها لقيمة تقديم الخدمة العلاجية، إذ غاية ما تذرعت به أن أوامر الصرف من اختصاص المقر الرئيس للمدعى عليها، وهذا الدفع لا عبرة به، ما دام للمدعى عليها فرع بمكة المكرمة توجهت ضده دعوى المدعية أو القول بعدم ورود الإفادة من الجهة المختصة، وهذا غير مقبول؛ في ظل إمهالها الأجل الكافي لتقديم الإجابة على موضوع الدعوى...))، وموكلته قدمت عقد أتعاب المحاماة ومبالغ الأتعاب المسددة من موكلته، كما قدم عدداً من المستندات المثبتة لتكبد موكلته غرم تكاليف المحاماة والمرافعة والتي قدرت بـ(٢٠٪) من قيمة المبلغ المحكوم به. وبجلسة هذا اليوم قرر طرفا الدعوى الاكتفاء بما سبق وطلبا الفصل في الدعوى، فقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وصدر هذا الحكم مبنياً على.

الأسباب

وبما أن المدعي وكالة يطلب في دعواه الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (١,٠٦٠,٠٠٠) مليون وستون ألف ريال عن أتعاب المحاماة في الدعوى رقم (٩٥٥) لعام ١٤٤١هـ؛ فالدعوى وفق تكييفها النظامي الصحيح من دعاوى التعويض عن أعمال جهة الإدارة، وتختص المحاكم الإدارية ولائياً بنظرها وفق المادة (١٣/ج) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، وتختص المحكمة مكانياً بنظر الدعوى وفق المادة (٢) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ. وعن

قبول الدعوى، وبما أنه نشأ حق المدعية للمطالبة بأتعاب المرافعة باكتساب الحكم الصادر لصالحها القطعية بحكم محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٣هـ، وتقدم المدعي وكالة بالدعوى الماثلة أمام الدائرة بتاريخ ١٤٤٣/١/٢٧هـ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الدعوى شكلاً. وعن موضوع الدعوى، وبما أن الثابت صدور الحكم المكتسب للقطعية في الدعوى رقم (٩٥٥) لعام ١٤٤١هـ القاضي بإلزام المدعى عليها -المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة- بأن تدفع للمدعية (...) مبلغاً قدره (٤,٨٧٩,٩٨٦) أربعة ملايين وثمانمئة وتسعة وسبعون ألفاً وتسعمئة وستة وثمانون ريالاً. وتقدم المدعي وكالة بدعواه طالباً الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (١,٠٦٠,٠٠٠) مليون وستون ألف ريال عن أتعاب المحاماة في الدعوى رقم (٩٥٥) لعام ١٤٤١هـ، وبما أنه استقر الفقه والقضاء على تحمل من عليه الحق ما غرمه صاحب الحق في سبيل تحصيل حقه، قال المرداوي رحمه الله: (لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل، جزم به في الفروع، وقاله الشيخ تقي الدين)، إذ الأصل في حقوق الآخرين وفاؤها دون مماطلة أو تعنت، وبما أن الثابت من خلال الحكم الصادر لصالح المدعي خطأ المدعى عليها، وأنه في سبيل تحصيل حقه لجأ إلى القضاء وتحمل أتعاب المرافعة حتى صدر لصالحه الحكم المكتسب للقطعية في الدعوى رقم (٩٥٥) لعام ١٤٤١هـ، وبما أن الدائرة وفي سبيل تقدير أتعاب المرافعة طالعت ما قدمه المدعي وكالة من عقدٍ استند عليه في تقدير مبلغ المطالبة، وبما أن ضابط تعويض المدعية عن أتعابها أن يكون في حدود ما غرمت على وجه معتاد وبما يتلاءم

مع حجم الدعوى والجهد المبذول فيها وفق سلطة الدائرة التقديرية، والعقد المبرم لو سُلم به فإنه ملزم لطرفيه ولا يتعداهما، وإن الإلجاء للتقاضي يكون التعويض حياله بما يرفع الضرر المتحقق وبما يكون موافقاً للعرف والمستقر عليه، وقد دأب القضاء الإداري على تقدير نسبة التعويض بـ(٥٪) من قيمة المبلغ المحكوم به فيما يكون في مواجهة جهة الإدارة. ولا ينال من ذلك ما قد يثار أن العقد قد اتفق طرفاه على نسبة أعلى من ذلك؛ حيث إن العقد ملزم لطرفيه بما تعاقدا عليه ولا يتعداهما، وإن تمحيص النسبة المتعاقد عليها بين طرفي العقد ليس من اختصاص المحكمة، وإنما ينحصر الاختصاص بما يتعلق في تحمل جهة الإدارة لغرم العقد، فيكون التمحيص في محل هذه الدعوى ولا يتعداه لغيرها، وهذا التقدير يقرّه الفقه والقضاء، قال البهوتي رحمه الله: (الأصل في عقود المعاوضات أن يكون العوض فيها بقدر القيمة، لأنها لو وقعت بأقل أو أكثر لكانت محاباة، والأصل عدمها). فإذا تقرر ما سبق؛ فإن الدائرة تلتفت عن النسبة المتفق عليها في العقد المقدم من المدعي وكالة، متجهة في تقدير أتعابه إلى ما يوافق رفع الضرر بـ(٥٪) بمبلغ قدره (٢٤٣,٩٩٩,٣) مئتان وثلاثة وأربعون ألفاً وتسعمئة وتسعة وتسعون ريالاً وثلاث هللات من المبلغ المحكوم به في الدعوى رقم (٩٥٥) لعام ١٤٤١هـ، وبه تحكم.

لذلك حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة بأن تدفع للمدعية (...) مبلغاً قدره (٢٤٣,٩٩٩,٣) مئتان وثلاثة وأربعون ألفاً وتسعمئة وتسعة وتسعون ريالاً وثلاث هللات.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء، وأضافت في أسبابها: بأن تقدير أتعاب المحاماة قضاءً ضد المحكوم عليه لا يقاس بما اتفق عليه المتعاقدان، وإنما بقدر الجهد المبذول في الترافع، والذي يعود الشأن فيه للنظر القضائي.